

경 고 요 구

1. 제 목 : 상급병실 임의 사용 부적정

2. 관계기관 : ○○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○○○○ ⊙⊙에서는 ■■■ A○○(**.**.**, 퇴직)의 질환을 수술 치료하고자 **.**.**.부터 **.**.**.까지 ■■■에 대한 입원 진료를 실시하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

국가보훈부 고시 「보훈병원에서 진료비용의 산정과 청구심사지급에 관한 업무처리 기준(이하 “고시”)」 제2조(정의)에서 “상급병실”이란 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 별표2 제4호의 상급병상이 있는 병실로 요양급여대상이 입원료 외에 추가로 부담하는 입원실 이용 비용이 발생하며, “특별병실”이란 상급병실 중에서 의료기관에서 특별병실 또는 특실로 정하여 운영되고 있는 병실이라 정의 하고 있습니다.

또한, 고시 제3조(병실의 운영)에 따르면 보훈■■■은 시설·규모 등을 감안하여 각 호(1.요양병실 2.호스피스 병실 3.무균치료 또는 격리치료 병실 4.1급 중상이자 병실 등) 경우 특별병실을 제외한 상급병실을 일반병실(건강보험요양급여비용의 입원료만 산정하는 병실)로 운영할 수 있고, 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」 제5조제2항 및 제6조 제2항에 따라 부득이하게 치료의 목적상 또는 상급병실 외의 병실이 없는 등의 이유로 상급병실에서 진료를 받는 경우, 국가보훈부 장관이 정하는 바에 따라 진료 비용에서 상급병실 이용 비용의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다고 정하고 있으며,

여기서 “부득이하게 치료 목적상”이란 담당 의사가 상급병실에서 진료 받을 필요가 있다고 판단하여 소견서 등을 첨부한 경우에 한한다고 고시 제4조(상급병실 이용비용의 지원)에 명시하고 있습니다.

아울러 그 외에 상급병실 이용 비용과 관련하여 우리 공단은 「한국보훈복지 의료공단 운영규정」 제11조(진료대상자의 구분)제6항 및 ‘2023년 임금 및 단체협약 협약서’ 제131조(진료비 감면)에 따라 임직원에게는 본인 부담 진료비의 50%를 감면해주고, 감면 금액만큼 보훈병원 수입에서 차감하여 운영하고 있습니다.¹⁾

따라서 ○○○○○○에서는 일반적인 수술 진료를 받기 위해 입원한 환자가 상급병실을 사용하려는 경우, 환자 또는 보호자에게 상급병실 사용료를 사전에 고지하고 동의를 구하여 이용하게 하거나, 담당 의사의 판단과 소견을 서면으로 작성하여 첨부하고 일반병실로 이용할 수 있도록 병실을 운영·관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 보훈의료사업 발전 지향 컨설팅 특정감사 시 입원 병실 운영 실태를 점검한 결과, ○○○○○○장은 **.**.**. ○○ 수술을 위해 일반병실(5인실)로 입원 수속을 하였지만 실제로는 특실을 사용한 것으로 확인되었으며,

병원정보시스템(EMR) 등 일부 진료기록에는 ■■■■이 일반병실을 이용한 것으로 기록되어 있고, 퇴원 시에도 상급병실 이용에 대한 차액분이 발생하지 아니한 상태로 진료비를 정산한 것으로 확인되었습니다.

1) 다만, 한국보훈복지의료공단 운영규정 제7항에서는 동 규정 제6항에 따른 감면환자가 보훈병원에서 진료를 받는 경우 감면받는 금액은 상급병실 이용 비용 등을 제외한 진료비용 중에서 국민건강보험공단 또는 의료급여기금에서 부담하는 비용을 제외한 금액에 정해진 감면비율을 곱하여 산정(算定)하도록 하였습니다.

4. 관계기관 의견

이에 대하여 해당 병동 ㉠㉠㉠㉠은 ■■■■이 입원했을 때 병실이 어수선하고 혼잡했으며, ■■■■의 컨디션이 안 좋은 상태라 본인의 판단으로 상급병실을 임의 사용하도록 조치하였다고 진술하였습니다.

■■■■의 상급병실 이용은 담당 의사의 판단 과정이 없었고 특정한 기준을 충족하지도 않아 병실료 감면의 사유도 될 수 없지만, 환자에게 병실 이용료를 사전에 고지하거나 동의 절차를 구하지 않은 점에서 병실료 차액분을 수납하기 위한 절차의 정당성도 확보하지 못한 것으로 확인됩니다.

한편, ■■■■의 상급병실 임의 사용으로 다른 환자는 일반병실 사용 기회를 상실하고, 상급병실 사용 동의서 미징구, 병원정보시스템(EMR) 등의 행정절차를 누락한 ㉠㉠㉠㉠의 부적절한 행위는 「복무규정」 제6조(성실·복종 의무)의 위반이며 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」을 준수하지 아니한 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○○장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.